

0009607-91.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

AGUINALDO LUIS HONORATO

Vistos.

Aguinaldo Luis Honorato e Henrique dos Santos foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 10.10.2016, por volta das 11:30 horas, Liberdade,
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0009607-91.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0009607-91.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

AGUINALDO LUIS HONORATO

Vistos.

Aguinaldo Luis Honorato e Henrique dos Santos foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 10.10.2016, por volta das 11:30 horas, Liberdade, o primeiro concorreu e o segundo vendeu e trouxe consigo para venda 80 pedras de crack, 66 papелotes de cocaína e 20 porções de maconha. O feito foi sentenciado para Henrique, a fls. 299/301. Desmembrados os autos, o trâmite prossegue agora com respeito a Aguinaldo. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 13/14, 16/17 e 283/284. Aguinaldo foi acusado de ser partícipe no tráfico, na condição de olheiro. Interrogado em juízo, ele negou a prática do crime. Já os PMs William e Hélio não se lembraram dos fatos. Assim, diante da fragilidade probatória, a absolvição, como inclusive preconizado com justiça pelo MP, é a solução adequada. Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Aguinaldo Luis Honorato da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
P.R.I.
São Paulo, 10 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito